

(א) [ערכין כג.], ט [ג'ל שיעין].

— ⠦ —

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אמת וכו' אמת וכו' דטוען נפקד דידך שקלתניהו:

— ⠦ —

גליון הש"ם

תוס' ד"ה אמת וכו' הא פצי האי לביטר לקוח. עיין חולין דף לו ע"א תוס' ד"ה פלגה:

— ⠦ —

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה אמת. התם היה כו'. נ"ב וכו' ציצנות שם ד"ה וכן וכתובות פ"ה צ' ותיעלו הא דכאן דג"כ חיישין שמא הפקדו בעדים וכו' תוס' למטה ונראה לפרש דהכא בשמעתינן כו': [ב] שם א"נ מעיקרא כו'. נ"ב וכו' תוס' בכתובות שם וציצנות קט"ו צ':

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

ונהגו בני כופרא. בעלי ספינה קרי בני כופרא לפי שזופמין אותם בזפת: **אגרא בשעת משיכה**. נותנין אותם מיד. ואע"פ שקיבל שכרה נותן לו פגרא לכשתשכר: **אטו במנהגא סליא מילסא**. היכי שצקינן להו לקבל שכר הואיל וסופו לקנותה כולה: **משום דמפניסא פניא**.

אונהגו בני כופרא אגרא בשעת משיכה פגרא בשעת שבירה אטו במנהגא תליא מילתא משום דמתניתא תניא מנהגא אמר רב ענן אמר שמואל מעות של יתומים מותר להלוותן ברבית אמר ליה רב נחמן משום דיתמי גינהו ספינא להו איסורא ^(א) יתמי דאכלי דלאו דידהו ליזלו בתר שבקייהו אמר ליה אימא לי איזו גופא דעובדא היכי הוה אמר ליה ההוא דודא דבני מר עוקבא דהוה בי מר שמואל תקיל ויהיב ליה תקיל ושקיל ליה שקיל אגרא ושקיל פחתא אי אגרא לא פחתא ואי פחתא לא אגרא אמר ליה כי הא יאפילו ברקני נמי שרי למיעבד דהא מקבלי עליהו חוסכא דנחשא דכמה דמקלי נחשא בציר דמיה אמר רבה בר שיאל אמר רב חסדא ואמרי לה אמר רבה בר יוסף בר חמא אמר רב ששת גמעות של יתומים מותר להלוותן קרוב לשכר ורחוק להפסד תנו רבנן יקרוב לשכר ורחוק להפסד רשע קרוב להפסד ורחוק לשכר חסיד קרוב לזה ולזה רחוק מזה ומזה זו היא מדה כל אדם אמר ליה רבה לרב יוסף הגי זווי דיתמי היכי עבדינן להו אמר ליה מותבינן להו בי דינא ויהבינן להו זוזא זוזא א"ל והא קא בליא קרנא אמר ליה מר היכי עביד אמר ליה בדקינן גברא דאית ליה דהבא פריכא וגנקטינן דהבא מיניה ויהבינן להו גיהליה קרוב לשכר ורחוק להפסד אבל דבר מסוים לא דלמא פקדון גינהו ואתי מריה יהיב סימנין ושקיל ליה אמר רב אשי תינח אי משתבח גברא דאית ליה דהבא פריכא אי לא משתבח גברא דאית ליה דהבא פריכא ניכלו זווי דיתמי אלא אמר רב אשי יחוינן גברא דמשפו נכסיה ומהיבמן ושמעו דינא דאורייתא ולא מקבל שמותא דרבנן ויהבינן להו גיהליה בבי דינא:
מתני'

היה נאמן אי הוה סימנא מעליא כיון שהנפקד אינו טוען לקוחין הן צדי או שלי היו מעולם ובני ציתי הגידו לך הסימן אלא מודה שהפקיד לו אלא שאומר כמו שאירע הסימן בשלך כן אירע בשלי ואע"ג דאית ליה מגו לא היה נאמן דהוי מגו במקום עדים ונראה לפרש דהכא חיישינן

ע.

מעות של יתומים מותר להלוותן ברבית. ה"מ למיפרך מיפוק ליה משום לזה דקעבר בלא תשיך (דברים כג) אלא דעדיפא פריך א"נ קסבר דלא מחייב לזה משום לא תשיך אלא כשגם המלוה מזהיר: **דקא** מקבלי עלייהו חוסכא דנחשא. משמע אע"ג דקא מקבל נותן עליה זולא ויוקרא הוה אסור משום דאחריות על המקבל אף על גב דאחריות לא הויא אלא משעת שצירה אלא דוקא משום פחת דחוסכא דנחשא שרי ליקח שכר והא דשרי לעיל (דף סט:) נמי בספינא אגרא ופגרא היינו משום דמקבל עליה קלקול הספינה שמתקלקל העץ צמים דלא משלם למשכיר אלא מה שהיא משתכרת ומכאן קשה לפי ריב"ן שפירש לעיל שמותר ליתן עיסקא למחלית שכר קרוב לשכר ורחוק להפסד כיון דמקבל נותן יוקרא חולא דא"כ למה היה צריך כאן לקבל חוסכא דנחשא לא יקבל אלא זולא ועוד דאמרינן לעיל (דף סח:) ותרי מילתי בהפסד ומילתא באגר למה ליה למיעבד הכי ליקבל עליה הנותן זולא ולישתרי אפילו יהא כל אחריות על המקבל והא דאמרינן לעיל (דף סח.) גבי חמרלא אי תקפה דרשותן ומסקינן כיון שמקבל עליה יוקרא חולא קרוב לזה ולזה הוא התם שאני דמכר גמור הוא: **אתא** מריה ויהיב סימנא ושקיל. מימיה דהיכי שקיל ע"י סימנא ^ו הא מני האי למימר לקוח הוא צדי ואי חיישינן דלמא מודה ליה מקבל דשלו הן א"כ דהבא פריכא נמי ניחוש שמא מודה ליה ולא"ת כיון דאין בו סימן למה יאמינו לו א"כ בדבר מסוים נמי ניחוש שמא הגיד לו ואפילו לא היה אמיד היה נאמן לומר לקוח הוא צדי דאימור מציאה אשכח או מתנה נתנו לו והא דאמר צפ' האשה שלום (יבמות קטו: ושם ד"ה וכן) גבי שומעמי דטוען נפקד ^(א) דיריה שקלתנהו והכי אחריני גינהו ואמרינן התם אימור איתרמיי איתרמו דמשמע הא לא שכיח דמתרמי דהוה חשיב סימנא מעליא והיה נאמן המפקד להוציא מימו [א] התם היה לו למפקד עדים שהפקיד בחצית במדה זו ועדיין נמלאו כן בחצית ואפילו לא היו עדים בדבר

היה נאמן אי הוה סימנא מעליא כיון שהנפקד אינו טוען לקוחין הן צדי או שלי היו מעולם ובני ציתי הגידו לך הסימן אלא מודה שהפקיד לו אלא שאומר כמו שאירע הסימן בשלך כן אירע בשלי ואע"ג דאית ליה מגו לא היה נאמן דהוי מגו במקום עדים ונראה לפרש דהכא חיישינן דלמא אמי מריה והיב סימנא אר"נ חדא דידעינן ציה בחסא דלא אמיד ועוד דקא יהיב סימנא משמע אפי' אמיד נמי כיון דיהיב סימנא שקיל ומינה קשה כיון דאמיד הוא אמאי לא נטעון ליתמי לקוח הוא והיינו יכולין לומר דלא טעינין להו לקוח אלא בדברים שהיה אציהם משתמש בחייו אבל דברים שלא היה משתמש בהם דומה הוא שצפקדון הס אללו ומהדרינן בסימנא אבל א"כ לא שצקת חיי לכל בני עשירים שאדם שהיה רגיל אללס ויודע עניינם ילך ויגיד לאחרים דלא עיילי ונפקי צציתס סימני כסף והצב שלהם ועוד אכתי קשה דלמה ליה הכא דאית ליה דהבא פריכא אפילו דבר המסוים נמי אלא שיאמר צפני צ"ד שהוא שלו ונראה לפרש דהכא בשמעתינן חיישינן שמא יצאו עדים שהפקיד צידו חפץ שיש בו סימן זה וכיון שמציא עדים אין להם לצ"ד למנוע מלהראות החפץ לעדים ויכירו אם הוא זה ובההיא דהכותב עיקר טעמא הוי משום דלא אמיד וכיון דלא אמיד אין לנו לטעון ליתומים לקוח ציד אציהן דמציאה או מתנה מילתא דלא שכיח הוה ולא טעינין ליתמי אע"ג שאציהן היה נאמן לטעון לקוח היה צדי והכי פירושו חדא דידעינן ציה דלא אמיד וצטעס זה לחודיה סגי ועוד דאפילו אמ"ל דלא מהני אמיד לחודיה הא קא יהיב סימנא ויועילו שני הטעמים יחד [ב] א"נ מעיקרא לא ר"ל שהיה הטעם דלא אמיד לחודיה די אלא מתחילה לא נתכוון לומר אלא שצין שניהם יועילו והא דאמר בסוף פ"ק דכתובות (דף יג.) גבי ארוס וארוסתו דאמר התם רב יוסף למאי ניחוש לה חדא דקא מודה ועוד האמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ג ופריך וצאה כי לא מודה מי מכשר רבן גמליאל התם לא מני למימר שיועילו שני הטעמים דאי טעמא דהא קא מודה לא מהני לחודיה לא מהני נמי צהדיה דהלכה כרבן גמליאל כיון דלא מכשר אלא צרוב כשירין אללה והכא כולן פסולין אללה לצד מארוס ולהכי פריך כי לא מודה פי' כי לא מהני טעמא דמודה לחודיה מי מהני צהדיה טעמא דהלכה כר"ג כו':

עין מושפמ נר מצוה

קא א ב מיי פ"ח מהל' מלוה ולזה הל' יא סמג לאוין קלג טוש"ע י"ד סי' קעו סעיף ג:
קב ג מיי שם פ"ד הלכה יד ופי"א מהל' נחלות הלכה א סמג שם טוש"ע י"ד סי' קס סעיף יח וטוש"ע ח"מ סי' רל סעיף ח:
קג ד מיי פ"ה מהל' מלוה הל' ח סמג שם:
קד ה מיי שם פ"ד הל' יד ופי"א מהלכות נחלות הל' א סמג שם טוש"ע ח"מ סי' רל סעיף ח:

— ⠦ —

לעזי רש"י

קלדיר"א [ולדיר"א]. קומקום גדול.

— ⠦ —

מוסף רש"י

קרוב לשכר ורחוק להפסד רשעי. דשקול רצית (לעיל סד:).